



ПРАВОВЕДЕНИЕ



МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



Понятие и признаки государства.

Право как социальный регулятор.

Основы конституционного права.

Основы административного права.

Основы уголовного права.

Основы гражданского права.

Право интеллектуальной собственности.

Основы трудового права.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 494 с.

Правоведение : учебное пособие / под редакцией М. П. Беляева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 444 с.



ТЕМА 6. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА



6.1. Понятие гражданского права

6.2. Предмет, метод и принципы
гражданского права

6.3. Гражданские правоотношения



ТЕМА 6. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА



1

Понятие
гражданского
права

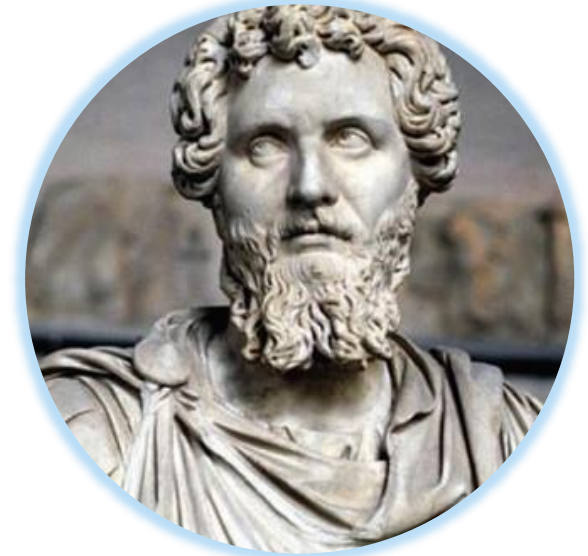


ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО



Изучение права распадается на две части: **публичное** и **частное** право.

Публичное право, которое относится к положению римского государства, **частное**, которое относится к пользе отдельных лиц.



Домиций Анний Ульпиан
(170—223),
юрист ранней
Римской империи



ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО

ОСНОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

ПРЕДМЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

МЕТОД

СПОСОБ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Основания деления для учебных и научных целей.
Законодательство непосредственно на делении
предмета и методы не основано.



ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО

ОСНОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

ПРЕДМЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

МЕТОД

СПОСОБ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

**ПОЛОЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА**

**ПОЛЬЗА
ОТДЕЛЬНЫХ
ЛИЦ**

**ВЛАСТНОЕ
ВЕЛЕНИЕ**

**ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЕ ВЫБОРА**



ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО

ОСНОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

ПРЕДМЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

МЕТОД

СПОСОБ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

**ПОЛОЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА**

ПОЛЬЗА
ОТДЕЛЬНЫХ
ЛИЦ

**ВЛАСТНОЕ
ВЕЛЕНИЕ**

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ВЫБОРА

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО

ПРАВ
ВЕДЕНИЕ



ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО

ОСНОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

ПРЕДМЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

МЕТОД

СПОСОБ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА

ВЛАСТНОЕ
ВЕЛЕНИЕ

ПОЛЬЗА
ОТДЕЛЬНЫХ
ЛИЦ

ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЕ ВЫБОРА

ЧАСТНОЕ ПРАВО

ПРАВ
ВЕДЕНИЕ



ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО

ОСНОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

**ЧАСТНОЕ
ПРАВО**

ВЛАСТНОЕ
ВЕЛЕНИЕ

**ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО**

**СЕМЕЙНОЕ
ПРАВО**

**ЗЕМЕЛЬНОЕ
ПРАВО**

**ПУБЛИЧНОЕ
ПРАВО**

АВТОНОМИЯ
ВОЛИ

**КОНСТИТУЦИОННОЕ
ПРАВО**

**АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВО**

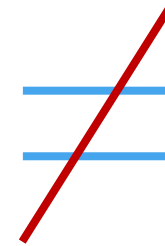
**НАЛОГОВОЕ
ПРАВО**



ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО



ГК РФ



ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон
«О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»

Федеральный закон
«О государственных и
муниципальных унитарных
предприятиях»

ГК РФ

Федеральный закон
«Об акционерных
обществах»

Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг»

...

ПРАВ
ВЕДЕНИЕ



ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ДОКТРИНА

ПРАКТИКА

**ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО**

Федеральный закон
«О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей»

Федеральный закон
«О государственных и
муниципальных унитарных
предприятиях»

ГК РФ

Федеральный закон
«Об акционерных
обществах»

Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг»

...

ПРАВОВЕДЕНИЕ



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС КАК ЯДРО ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ГК РФ (часть I),
1994

*Общая часть. Лица. Объекты
прав. Вещные права.
Обязательства*

ГК РФ (часть II),
1995

*Отдельные
виды обязательств*

ГК РФ (часть III),
2001

*Наследственное право.
Международное частное право*

ГК РФ (часть IV),
2006

*Интеллектуальная
собственность*



ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ВО ВРЕМЕНИ

В ПРОСТРАНСТВЕ

ПО КРУГУ ЛИЦ



ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ВО ВРЕМЕНИ

Акты гражданского законодательства **не имеют обратной силы** и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.



ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ВО ВРЕМЕНИ

Например: Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ внесены изменения в главу 4 ГК РФ и изменены виды юридических лиц.

было

ОАО

стало

ПАО

Положения ГК РФ (в редакции № 99-ФЗ) применяются **к правоотношениям, возникшим после** дня вступления в силу настоящего Федерального закона.



ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ПРОСТРАНСТВЕ

ТЕРРИТОРИЯ РФ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ

- на **суше** — сухопутная граница, определяемая по характерным точкам, линиям рельефа;
- **море** — по внешней границе территориального моря (прибрежные морские воды шириной 12 морских миль);
- **судоходных реках** — по середине главного фарватера;
- **несудоходных реках** — по их середине.



ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПО КРУГУ ЛИЦ

ГРАЖДАНЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ИНОСТРАННЫЕ
ГРАЖДАНЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА (ИНОСТР.)

ЛИЦА БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА

ПУБЛ.-ПРАВОВ.
ОБРАЗОВАНИЯ



ГОСУДАРСТВО КАК УЧАСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА

КАЗНА

НЕДРА

ЖИВОТНЫЙ МИР

ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ И КАМНИ

ЛЕСНОЙ ФОНД

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

...

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ и т.п.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

...



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



КОММЕРЧЕСКИЕ

КОРП.

ТОВАРИЩ-ВА.

ОБЩ-ВА.

КФХ

ПР. КООП.

УНИТ.

УНИТ.
ПРЕДПР.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ

КОРП.

ПОТ. КООП.

ОБЩ. ОРГ.

ОБЩ. ДВИЖ.

АСС. / СОЮЗЫ

НОТ. ПАЛАТ.

ТСН

КАЗ.ОБЩ-ВА

ОБЩ. КОР. НАР

УНИТ.

ФОНДЫ

УЧРЕЖДЕНИЯ

АНО

РЕЛ. ОРГ.

ГОС.КОРП.

ППК



ТЕМА 6. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА



2

Предмет, метод
и принципы
гражданского
права



ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Реализация права
собственности и
других вещных прав

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Не связанные с
имущественными
(жизнь, здоровье, честь,
достоинство)

Связанные с
имущественными
(рез-ты интеллект.
деятельности, семейн.)



МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ДИСПОЗИТИВНЫЙ

Граждане и
юридические лица
свободны в заключении
договора
(ст. 421 ГК РФ)

ИМПЕРАТИВНЫЙ

Гражданин обязан
принимать
необходимые меры для
уведомления своих
должников и кредиторов
о перемене своего
имени
(ст. 19 ГК РФ)



ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ





ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

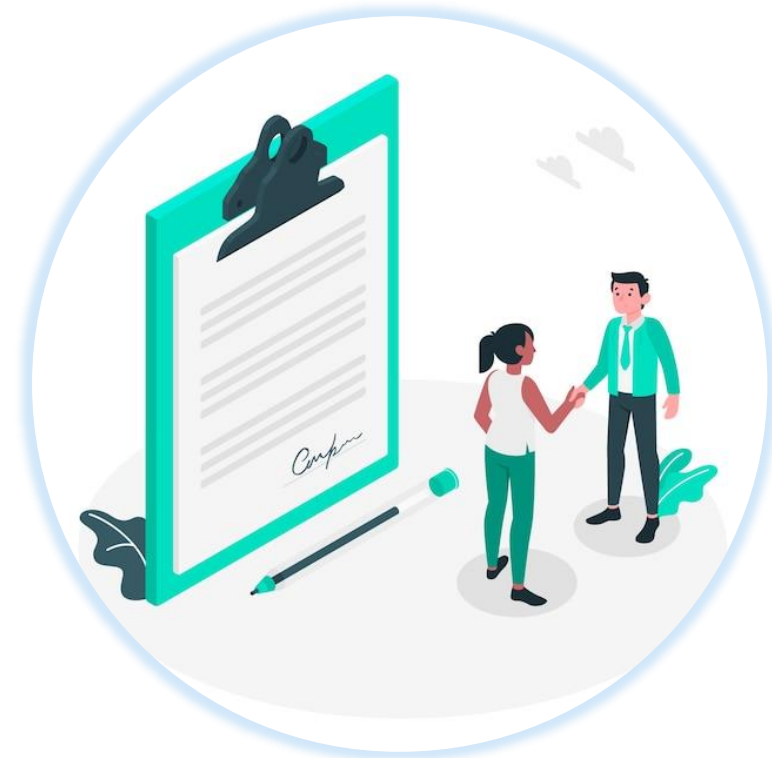
ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ





ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА





ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ПРИНЦИП НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧАСТНЫЕ ДЕЛА





ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТИ В ПРИБРЕТЕНИИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ





ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ПРИНЦИП ЗАПРЕТА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ





ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

ПРИНЦИП ВСЕМЕРНОЙ ОХРАНЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ





ТЕМА 6. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА



3

Гражданские
правоотношения



ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ



Урегулированные нормами гражданского
права **имущественные и личные
неимущественные отношения** между
управомоченными и обязанными лицами



ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ



СУБЪЕКТЫ

ОБЪЕКТЫ

ОСНОВАНИЕ

юр.факт

СОДЕРЖАНИЕ

права и обязанности



ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ



ДОГОВОРЫ И ИНЫЕ СДЕЛКИ

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

АКТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА



ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ



СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

ПРИБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ



СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ





СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ



Правосубъектность – возможность субъекта быть участником гражданских правоотношений, включающая правоспособность, дееспособность



СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ



Правоспособность – способность субъекта иметь гражданские права и обязанности, возникающая при рождении или при государственной регистрации



СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ



Дееспособность – способность
своими действиями приобретать
права и нести обязанности

6 14 **18**



СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ



Деликтоспособность – способность субъекта нести ответственность за свои гражданские правонарушения



ПОВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО

Правомочие
требования

Правомочие
собственных действий

Правомочие
защиты

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Активного типа:
совершить действие

Пассивного типа:
воздержаться
от действий



ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ



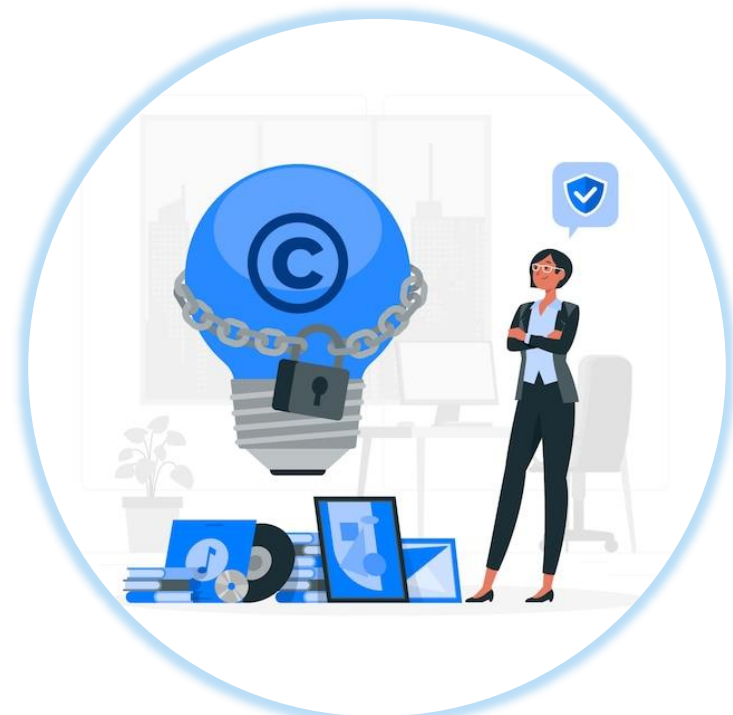
РАБОТЫ **ВЕЩИ**
УСЛУГИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА
ИМУЩЕСТВО
ИНФОРМАЦИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА



ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ

НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ



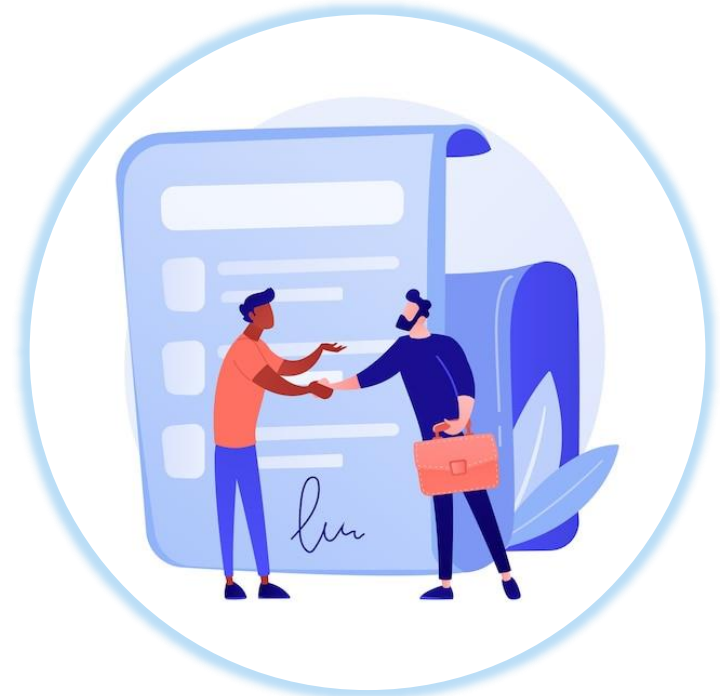


ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

АБСОЛЮТНЫЕ



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ





ПОНЯТИЕ СДЕЛКИ



Действия граждан и юридических лиц,
публично-правовых образований,
направленные на **установление,
изменение или прекращение**
гражданских прав и обязанностей



ФОРМЫ СДЕЛОК

УСТНАЯ

ПИСЬМЕННАЯ (между ЮЛ, на сумму >10 т.р.,...)

НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННАЯ

ИЗ КОНКЛЮДЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В ФОРМЕ БЕЗДЕЙСТВИЯ



ВИДЫ СДЕЛОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУБЪЕКТОВ



ОДНОСТОРОННИЕ

ДВУСТОРОННИЕ

МНОГОСТОРОННИЕ



ВИДЫ СДЕЛОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗМЕЗДНОСТИ



ВОЗМЕЗДНЫЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ



ВИДЫ СДЕЛОК ОТ МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ



РЕАЛЬНЫЕ

КОНСЕНСУАЛЬНЫЕ



ВИДЫ СДЕЛОК ОТ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ



СОВЕРШЕННЫЕ ПОД
ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

СОВЕРШЕННЫЕ ПОД
ОТМЕНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ



ЗАКОННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ФОРМЫ

**СПОСОБНОСТЬ ЛИЦ
К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ**

СОВПАДЕНИЕ ВОЛИ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ



НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА

Сделка считается недействительной, если в ней нарушено одно из условий, требуемых законом



ОСПОРИМАЯ

Недействительная в силу признания таковой судом

НИЧТОЖНАЯ

Не зависит от факта признания таковой



НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА



Совершенная с целью противной основам
правопорядка или нравственности

Мнимая, т.е. совершенная для вида

Притворная, т.е. с целью прикрыть другую сделку

Совершенные недееспособными вследствие
псих.заболевания

Совершенные лицами до 14 лет

Совершенные с нарушением установленной формы



ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА

Сделки ЮЛ, совершенные в противоречии с целями деятельности

Совершенные с нарушением полномочий

Совершенные лицами от 14 до 18

Совершенные ограниченно дееспособным лицом

Совершенные лицом, не способным понимать значение своих действий

Совершенные под влиянием заблуждения или обмана



ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ

ДВУСТОРОННЯЯ РЕСТИТУЦИЯ

– возвращает каждая из сторон

ОДНОСТОРОННЯЯ РЕСТИТУЦИЯ

– получает добросовестная сторона

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОНЕСЕННОГО
РЕАЛЬНОГО УЩЕРБА

НЕДОПУЩЕНИЕ РЕСТИТУЦИИ
(ПЕРЕХОД В ДОХОД ГОС-ВА)



ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



В силу обязательства одно лицо (**должник**) обязано совершить в пользу другого лица (**кредитора**) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.



ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА



Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей



СТАДИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА



НАПРАВЛЕНИЕ ОФЕРТЫ –
предложение заключить договор



АКЦЕПТОВАНИЕ –
принятие предложения



ТРЕБОВАНИЯ К ОФЕРТЕ



Из нее должно определенно следовать
волеизъявление на заключение договора

Предложение должно содержать
все **существенные** условия

Предложение **адресуется** конкретному лицу (в отд.
случаях – неопределенному кругу лиц)

Реклама является предложением к оферте



СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ИНЫЕ УСЛОВИЯ, названные ГК РФ существенными
для договора конкретного вида

Например:

Указание имени гражданина или наименования
юридического лица, в пользу которого вносится вклад,
является существенным условием соответствующего
договора банковского вклада (ст. 842)



ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, туристическое обслуживание и иные

Некоторые похожие договоры регулируются отдельно:

Договор подряда (гл.37), договор на выполнение научно-исследовательских работ (гл.38), договор перевозки (гл.40), транспортная экспедиция (гл.41), банковский вклад (гл.44), банковский счет (гл.45), расчеты (гл.46), хранение (гл.47), поручение (гл.49), комиссия (гл.51), доверительное управление имуществом (гл.53).



ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Если иное не предусмотрено договором
возмездного оказания услуг, исполнитель
обязан оказать услуги **лично**.





ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ ВОУ



Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в **сроки и в порядке, которые указаны в договоре** возмездного оказания услуг.

В случае невозможности исполнения, возникшей по **вине заказчика**, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

В случае, когда невозможность исполнения возникла по **обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает**, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.



ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ПО ДОГОВОРУ ВОУ



Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю **фактически понесенных им расходов**.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии **полного возмещения заказчику убытков**.



ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ПО ДОГОВОРУ ВОУ



Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю **фактически понесенных им расходов**.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии **полного возмещения заказчику убытков**.



ПРАВОВЕДЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru